

Luiz Alberto Siqueira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo

157, § 2º, inciso I (antiga redação), do Código Penal, porque, no dia 02 de dezembro de 2016, por volta das 12:30 horas, na Avenida dos Caiçaras, em frente ao imóvel nº 140, nesta cidade e Comarca de Guarujá, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, dois aparelhos celulares, um deles marca Motorola, modelo Moto G/E, pertencentes à vítima J.E.D.

Recebida a denúncia (fls.71/72), o réu foi citado por edital (fls.129/130) e os autos foram suspensos nos termos do artigo 366 do CPP (fls.149). Localizado, o réu foi citado pessoalmente (fls.167) e os autos tornaram a prosseguir. A defesa apresentou defesa preliminar (fls.171/172), que foi rejeitada (fls. 177/178).

Durante a instrução, foram ouvidos a vítima, duas testemunhas comuns e o réu interrogado. Foi declarada encerrada a instrução e as partes não requereram diligências, nos termos do artigo 402 do CPP (fls. 211).

Nos memoriais, o representante do Ministério Público requereu a improcedência da ação ante a fragilidade das provas (fls.211/212).

A defesa do réu, nos memoriais, requereu a improcedência da ação nos termos requeridos pelo Ministério Público (fls. 212).

É o relatório.

Decido.

Com efeito, a materialidade do delito de roubo está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls.02/03.

A seu turno, o mesmo não se pode dizer em relação à autoria do delito. A prova produzida nos autos se mostrou demasiadamente frágil, não permitindo um juízo de certeza quanto à autoria do réu no crime de roubo descrito na denúncia.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria dos fatos. Ressaltou que há vinte anos tem um braço quebrado e portanto não poderia segurar uma arma de fogo e subtrair ao mesmo tempo os bens da vítima.

E negativa de autoria não foi afastada pelas provas produzidas em juízo, que não foram capazes de comprovar com segurança a autoria do réu.

Senão vejamos.

A vítima declarou em juízo as circunstâncias dos fatos. Alegou que na data dos fatos foi rendida por um assaltante armado na frente do portão de sua residência. Iria entregar o pagamento para um pedreiro no valor de R\$ 300,00 e ambos foram rendidos. O assaltante determinou que entrassem na residência e as demais pessoas que estavam na residência também foram rendidas. O esposo da declarante chegou depois e também foi rendido. Foram subtraídos os celulares das pessoas que estavam na residência e outros objetos da declarante. Não recuperou os bens. Foram rendidas cinco pessoas no total. Após a subtração, todos foram trancados no banheiro e o assaltante exigiu que a declarante o acompanhasse até a porta. O assaltante usava boné, tinha pele clara e cabelo grisalho. Depois de uma semana dos fatos na delegacia fez reconhecimento fotográfico com certeza por intermédio de álbum de fotos. Na foto o assaltante estava mais "cheio" e com barba para fazer. No dia dos fatos estava mais magro e sem barba. O assaltante não usava nada para cobrir o rosto, apenas usava boné. Apenas a declarante foi até a delegacia para fazer reconhecimento. A declarante visualizou o álbum de fotos e no final localizou o assaltante, não lhe foi apresentada qualquer foto. Em juízo, não reconheceu o réu, apenas excluiu as pessoas de placa número 1 e 3. Não se recorda se foram as fotografias de fls. 06 que a declarante visualizou na delegacia. Afirmou que a época dos fatos reconheceu com certeza a pessoa da fotografia.

Os policiais civis ouvidos em juízo, Robson Queija Gady e Marcel Alexandre da Costa Rosa, afirmaram que não participaram do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, que foi realizado em plantão, e apenas efetuaram o relatório do reconhecimento efetuado pela vítima. Informaram que quando a vítima lavra Boletim de Ocorrência é apresentado para a vítima álbum de fotos de suspeitos e no caso dos autos consta que a vítima reconheceu o réu.

Analisando os autos, verifica-se que a autoria dos fatos narrados na inicial acusatória não foram, como seria de rigor, confirmados pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

A vítima narrou em juízo as circunstâncias dos fatos e a ameaça que sofreu. A vítima reconheceu o réu na delegacia por fotografia, porém, não reconheceu em

juízo.

Pois bem, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima (fls.06) não foi corroborado por outra prova produzida em juízo, sendo certo que o reconhecimento fotográfico de forma isolada não é capaz de ensejar a condenação do réu. Destaco que a confirmação dos policiais civis em relação ao reconhecimento fotográfico não é suficiente para confirmar a autoria do réu

Como se vê, analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados na inicial acusatória não foram, como seria de rigor, confirmados pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. No presente caso, não foi produzida prova capaz de demonstrar com segurança a autoria do réu em relação ao crime de roubo descrito na denúncia.

Desta forma, neste quadro em que as provas dos autos são frágeis e insuficientes para amparar uma condenação, o réu não pode ser responsabilizado pelo crime de roubo narrado na inicial.

Dúvidas existem acerca da autoria do réu em relação a conduta delitativa descrita na denúncia referente ao crime de roubo.

Colocada a questão nesses termos, bem se vê que a absolvição do réu, in casu, é a medida mais adequada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra Luiz Alberto Siqueira para ABSOLVÊ-LO da imputação constante na denúncia (artigo 157, § 2º, inciso I (antiga redação), do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

P. I. C.

Guaruja, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA